

1500729-54.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132727/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17938166 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

4391/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2132727 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500729-54.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-54.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132727/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17938166 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

4391/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2132727 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

4391/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FERREIRA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500729-54.2021

Vistos.

LEONARDO FERREIRA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 18h30, na rua Joana Favarin Jorge, 752, em Araçatuba, trazia consigo e tinha em depósito, para traficar, 35,58 g de cocaína, dividida em 28 micro tubos de cocaína, prontos para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 20,00 em dinheiro.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares Fabiano de Jesus Barros Gomes e Gustavo Domingos Faria Fronho, de forma uníssona, incriminaram o réu; realizando patrulhamento de rotina, avistaram o réu que passou a caminhar rapidamente rumo a um bar ao ver os policiais; diante do seu comportamento foi abordado; com ele encontraram 6 micro tubos de cocaína escondidos na cueca, além de R\$ 20,00; no local onde avistaram inicialmente o réu - cruzamento da rua Joana Favarin Jorge com rua Antônio Sampaio, encontraram um maço de cigarro coberto de areia, contendo mais 22 micro tubos idênticos aos 6 encontrados com o réu.

Para os policiais militares, informalmente, confessou o tráfico, dizendo que vendia cada micro tubo por R\$ 10,00.

A testemunha de defesa Maria Fernanda de Almeida Arruda é prima do réu; que ele é usuário de drogas e sua mãe não aceita a situação; contou a luta da mãe para retirá-lo das drogas, inclusive com apoio de um pastor religioso; a testemunha de defesa Diego Rocha Soares informou que é primo do réu e também é usuário de drogas; que atualmente o réu está se recuperando e não usa mais entorpecente; também informou da luta da família na recuperação do réu;

Na fase policial, o réu confessou a posse dos 6 micro tubos de cocaína, dizendo que havia comprado para seu uso pessoal; negou a propriedade dos demais micro tubos; em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que é usuário de drogas, contando sua trajetória para sair do mundo das drogas; negou o tráfico.

As circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, além do dinheiro, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo notícia de que faça parte de organização criminosa, aplico o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diminuindo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LEONARDO FERREIRA ROCHA, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Diante da decisão e determinação contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA